

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5001319-69.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: Francima Ribeiro de Araújo

RECORRIDO: Estado do Rio de Janeiro

RECORRIDO: Município do Rio de Janeiro

RECORRIDO: União - Advocacia Geral da União

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO EFETIVADO. RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, JULGAR PREJUDICADO o recurso, ante a perda superveniente do seu objeto. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025.

5001319-69.2025.4.02.5101

510015446159 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5001319-69.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: Francima Ribeiro de Araújo

RECORRIDO: Estado do Rio de Janeiro

RECORRIDO: Município do Rio de Janeiro

RECORRIDO: União - Advocacia Geral da União

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pelo demandante, por intermédio da Defensoria Pública da União – DPU [evento 1, AGRV01], em virtude da decisão no processo relacionado nº 5000746-31.2025.4.02.5101 [evento 3, DESPADEC1, autos de origem] que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, cujo pleito é a realização do **exame endoscopia digestiva alta**, sob pena de, não fazendo, ser determinado o sequestro ou bloqueio de suas verbas no montante necessário para a realização do exame pleiteado.

O pedido de tutela recursal não foi apreciado por esta relatora, ante a informação prestada pelo NAT-Jus de que a parte autora, ora recorrente, já havia se submetido ao exame de forma administrativa.

Sem necessidade de contrarrazões.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Consoante anteriormente relatado, a pretensão formulada no presente Recurso de Medida de Urgência diz respeito a tutela provisória para realização do exame de **endoscopia digestiva alta**.

Antes de apreciar a tutela recursal liminar, esta relatora determinou a intimação do NAT-Jus, que, a seu turno, comunicou nos autos o sucesso da via administrativa e a realização do exame em 03/02/2025.

Intimada a recorrente, por intermédio da Defensoria Pública da União, foi confirmada a informação [evento 12, PET1]. transcrevo:

"FRANCISMA RIBEIRO DE ARAÚJO, nos autos do agravo de instrumento/medida de urgência em epígrafe, vem, através da Defensoria Pública da União, esclarecer que, pelo que se pode extrair de elementos de atendimento de retorno registrado, na data de hoje (13/02/2025), no respectivo PAJ, a parte assistida relata que teve o atendimento para exames do dia 24/01, remarcado para o dia 03/02; já realizado, o que teria ocorrido no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, afirmando que, agora, estaria"

Feitas estas considerações, entendo atendida administrativamente a pretensão e prejudicado o recurso.

Nessas condições, **VOTO no sentido de JULGAR PREJUDICADO o recurso, ante a perda superveniente do seu objeto.** Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. **Intimem-se.**